

1500350-32.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2111055/2021 - 02º D.P. SUMARE, 17509715 - 02º D.P. SUMARE, 238/21/328 - 02º D.P. SUMARE, 2111055 - 02º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL WILLIAN ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500350-32.2021.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500350-32.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2111055/2021 - 02º D.P. SUMARE, 17509715 - 02º D.P. SUMARE, 238/21/328 - 02º D.P. SUMARE, 2111055 - 02º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL WILLIAN BALBINO DE JESUS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

DANIEL WILLIAN BALBINO DE JESUS, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 55/56).

Defesa preliminar (página 64). Notificação (página 73). Recebimento da denúncia (páginas 76/77). Citação pessoal (página 90). Prova oral, interrogatório e debates (páginas 101/102).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a presente ação penal.

O laudo de exame químico-toxicológico comprovou a materialidade delitiva (páginas 68/71).

Quanto à autoria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu admitiu que trazia consigo, para fins de tráfico, 26 (vinte e seis) porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Acrescentou, inclusive, que fazia duas semanas que estava traficando entorpecentes, depois que perdeu o emprego. Os policiais militares Gabriella Albuquerque dos Reis e Daniel Fernandes Furtado relataram que, noticiadas as características de vestimentas do traficante, realizaram a incursão em uma favela e detiveram o réu, que saiu correndo e acabou vindo de encontro com a equipe policial. Ele exibia as mesmas roupas anteriormente apontadas como trajadas pelo traficante. Com o acusado havia escondidas, em suas vestes íntimas, 26 (vinte e seis) porções de maconha, além de dinheiro. Próximas ao denunciado, existiam mais drogas. O réu, ali no calor dos acontecimentos, admitiu a traficância, mas assumiu a propriedade somente daqueles estupefacientes que trazia consigo. Ocorre que não havia mais ninguém ao lado do acusado a quem se pudesse atribuir os entorpecentes, segundo foi possível extrair dos depoimentos dos policiais (páginas 101/102).

Tudo isso considerado, certa a condenação, conforme a imputação lançada na inaugural

Fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), ante a quantidade total apreendida de porções de entorpecentes.

Em segunda fase, não houve confissão integral a justificar a correlata atenuante.

Em terceira e última fase, por força do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a ausência de condenação definitiva certificada nos autos (página 28) e a inexistência de visualização de habitualidade (o Ministério Público, inclusive, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado), reduzo a pena em 1/6 (um sexto), patamar mínimo, em consonância com variedade de drogas, sendo uma delas de elevado potencial alucinógeno e viciante.

À luz da disciplina do artigo 33, § 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado. Lembra-se que o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga (Jurisprudência em Tese nº 6 do STJ ao tratar da Lei de Drogas).

Ademais, o réu, no exercício do chamado comércio maldito, atuou para a ruína das famílias, incentivou a prática de inúmeros outros crimes e desencaminhou a juventude. Enfim, tanto mal causou à sociedade.

O reconhecimento da detração penal significaria, em última análise, progressão de regime com espeque apenas em requisito objetivo, o que não se mostra consentâneo, haja vista que despreza a necessária avaliação de requisito subjetivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra DANIEL WILLIAN BALBINO DE JESUS, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime fechado, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da

Lei nº 11.343/06.

Em alegações finais, o Ministério Público, depois de sustentar a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pleiteou, por consequência, a liberdade provisória do denunciado.

Na presente sentença, o montante alcançado da pena impede, por si só, tal conversão.

Além disso, a fixação do regime fechado, que foi o pugnado pelo representante do Ministério Público em debates, parece inconciliável com a aplicação de restritivas de direitos.

Ocorre que o Dr. Promotor de Justiça sustentou, também, o direito do acusado recorrer em liberdade.

Então, agora com a prolação da sentença, na medida em que a própria acusação pleiteia que o denunciado seja excarcerado para recorrer, revogo a prisão preventiva e determino a expedição de alvará de soltura clausulado a tanto.

Depois do trânsito em julgado da sentença, expeça-se mandado de prisão para cumprimento da pena.

Também após o trânsito em julgado, decreto a perda do numerário apreendido em favor da União, porquanto decorrente da hedionda traficância.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA